

「何謂美爆白防曬噴霧」 終端售價同意合約書

甲方:何謂國際股份有限公司
品牌名稱:何謂美
商品名稱:何謂美爆白防曬噴霧

乙方(代理商名稱): _____

負責人: _____

聯絡電話: _____

統一編號/身分證字號: _____

終端售價同意合約書

為維護「何謂美爆白防曬噴霧」品牌形象、市場價格秩序、各級代理合理利潤及消費者權益, 甲乙雙方同意遵守以下規範:

第一條 | 適用商品

本合約適用於甲方提供之以下商品:

「何謂美爆白防曬噴霧」

甲方後續新增之相關系列商品, 得以公告方式納入本合約規範。



第二條 | 終端售價規範

乙方同意遵守甲方公告之終端售價政策, 銷售價格不得低於以下規範:

單瓶最低建議售價:新台幣 ____520____ 元

兩瓶組最低建議售價:新台幣 ____999____ 元

乙方不得以任何形式進行變相低價銷售, 包括但不限於:

- 惡性削價• 隱藏折扣• 私訊低價• 贈品折抵• 直播破價• 團購破價• 開團低價銷售
- 跨平台低價導流• 使用購物金、回饋、折價券規避價格規範• 其他足以影響市場價格秩序之方式

第三條 | 開團與檔期價格管理

乙方如因以下需求:

- 團購活動• 網紅開團• 檔期促銷• 平台活動• 品牌合作活動• 特殊行銷專案

需調整終端售價時, 應事先以書面方式向甲方提出申請。

經甲方書面同意後，乙方始得於指定期間內使用核准之特別售價進行銷售。

未經甲方書面同意擅自調整價格者，視同違反本合約價格規範。

第四條 | 銷售通路規範

乙方凡透過任何網路、社群、電商、直播、通訊軟體、團購、開團或其他公開／非公開方式進行商品銷售，均須遵守本合約之終端售價規範。

前述銷售方式包含但不限於：

- 電商平台• 社群平台• 直播平台• 團購開團• 通訊軟體• 私訊交易
- 社團銷售• 導購連結• 第三方代售• 其他可形成交易之銷售渠道

乙方不得以任何形式規避價格管理規範，亦不得提供貨源予第三方進行低價或亂價銷售。

代理商所發貨之下游經銷、團購主、通路商或其他合作對象，如欲販售甲方商品，須事先取得甲方正式授權書後，始得進行販售。

依現行法規，化妝品及保養品之販售應符合相關法令規範，包含 PIF(產品資訊檔案)等相關要求。甲方僅對正式授權之合作對象提供相關販售協助與必要文件。

未取得甲方正式授權書之販售方，如因主管機關查核、第三人檢舉、平台審核或其他原因，而需提出 PIF 或相關合法販售證明文件時，甲方不負提供之義務；因此所衍生之一切法律責任、行政處分、損害或損失，概由該販售方自行承擔，與甲方無涉。

第五條 | 價格稽核與違約責任

甲方有權隨時進行市場價格稽核。

若乙方有違反本合約價格規範之情形，甲方得依情節採取以下措施：

1. 書面警告
2. 暫停供貨
3. 取消代理資格
4. 永久停止合作

乙方如有違反本合約價格規範之情事，除甲方得終止合作外，乙方並同意按違規商品「實際進貨總金額五倍」作為違約金支付予甲方。

若甲方因此受有其他損害(包含但不限於商譽損失、市場損失、通路損害等)，甲方仍得另行請求損害賠償。

第六條 | 品牌與素材使用規範

乙方使用甲方提供之：

- LOGO• 商品圖片• 廣告素材• 官方文案• 授權素材

時，不得：

- 冒充官方身份• 製作誤導性內容• 任意修改品牌識別• 散播不實資訊
- 未經授權宣稱官方合作關係• 使用違法廣告或醫療相關字眼進行宣傳

如乙方有違反上述情形，甲方保留法律追訴權，乙方並須負擔一切相關法律責任。

第七條 | 合約生效

本合約自雙方簽署日起生效。

乙方簽署本合約即視為同意遵守甲方所有價格管理及品牌規範。

簽署欄

甲方：何謂國際股份有限公司

代表人：_____

日期：_____年_____月_____日

乙方：_____

代表人：_____

日期：_____年_____月_____日